คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๒๖๔๒/๒๕๖๗

นาย ต โจทก์

บริษัท ก จำกัด จำเลย

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕ (๒), ๑๑๙ (๕)

เรื่อง หนังสือยินยอมเลิกสัญญาจ้างจะต้องมีตราประทับของจำเลยทุกฉบับ และต้องมีการลงลายมือชื่อรับรองเป็นพยานบุคคลทั้งสองฝ่าย แต่หนังสือยินยอมเลิกสัญญาจ้างของโจทก์มีเพียงการลงลายมือชื่อของกรรมการบริษัทในขณะนั้น โดยไม่มีตราประทับของบริษัท ซึ่งแตกต่างจากหนังสือยินยอมเลิกสัญญาจ้างของพนักงานคนอื่น ๆ หนังสือยินยอมเลิกสัญญาจ้างดังกล่าวจึงไม่มีผลผูกพันจำเลย โจทก์จึงไม่อาจนำบันทึกข้อตกลงเลิกจ้างมาฟ้องให้จำเลยรับผิดชดใช้ค่าชดเชยได้

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จำเลยรับโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้าง ครั้งสุดท้ายทำงานในตำแหน่งที่ปรึกษาฝ่ายการผลิตและฝ่ายการจัดการ ได้รับอัตราค่าจ้างสุดท้ายเดือนละ ๖๕,๐๐๐ บาท กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันสิ้นเดือน ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำเลยประกาศปิดกิจการเนื่องจากประสบปัญหาขาดทุน เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ จำเลยเรียกโจทก์ไปทำหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงาน โดยมีเงื่อนไขในการจ่ายเงินค่าชดเชยให้แก่โจทก์ตามอายุงาน ๓ ปี ๕ เดือน ๖ วัน คิดเป็นค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตรา ๑๘๐ วัน เป็นเงิน ๓๙๐,๐๐๐ บาท กำหนดจ่ายค่าชดเชยในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เมื่อถึงกำหนดจ่ายเงินค่าชดเชยตามหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้าง จำเลยเพิกเฉย โจทก์ทวงถามให้จำเลยชำระแล้ว แต่จำเลยไม่ชำระ ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้บังคับจำเลยชำระค่าชดเชย ๓๙๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์เคยเป็นลูกจ้างของจำเลยจริง จำเลยมอบหมายให้โจทก์ปฏิบัติงานสถานที่สุดท้าย ณ บริษัท ก จำกัด โจทก์เริ่มเข้าทำงานตั้งแต่วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นวันทำงานสุดท้าย โจทก์ทำงานในตำแหน่งปรึกษาฝ่ายการผลิต เป็นพนักงานรายเดือน อัตราค่าจ้างสุดท้ายเดือนละ ๖๕,๐๐๐ บาท จำเลยกำหนดให้โจทก์ทำงานสัปดาห์ละ ๕ วันครึ่ง มีวันหยุดประจำสัปดาห์ วันเสาร์ (๑ เดือนหยุดวันเสาร์ ๒ สัปดาห์) และวันอาทิตย์ กำหนดเวลาทำงาน ๘ ถึง ๑๗ นาฬิกา กำหนดเวลาพัก ๑๒ ถึง ๑๓ นาฬิกา ไม่มีบันทึกเวลาทำงาน กำหนดจ่ายค่าจ้างเดือนละครั้ง ทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน คำนวณการจ่ายค่าจ้างวันที่ ๒๐ ของเดือนที่ผ่านมาถึงวันที่ ๒๒ เดือนปัจจุบันจ่ายค่าจ้างโดยวิธีโอนเข้าบัญชีของโจทก์ จำเลยไม่เคยเลิกจ้างโจทก์ โจทก์ทำเอกสารเท็จขึ้น หนังสือยินยอมเลิกจ้างระหว่างนาย ท อดีตกรรมการของจำเลย ซึ่งถูกจำเลยไล่ออกและอยู่ระหว่างการดำเนินคดีฟ้องร้อง เนื่องจากทุจริตยักยอกทรัพย์กรรมการจำเลย การกระทำของโจทก์มีเจตนาทำธุรกรรมไม่สุจริตใจ มีเจตนาทำเอกสารเท็จขึ้นระหว่างบุคคลกับบุคคล ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับจำเลยแต่อย่างใด

จำเลยนำหนังสือเลิกจ้างฉบับจริงมาเป็นหลักฐานเปรียบเทียบ จำเลยไม่มีนโยบายจ่ายค่าชดเชยในครั้งเดียว เนื่องจากในปีที่ผ่านมาจำเลยขาดสภาพคล่อง จึงได้ตกลงจ่ายค่าชดเชยพนักงานทุกคนโดยแบ่งจ่ายค่าชดเชยเป็นงวด ๆ รวม ๓ งวด ให้แก่พนักงานที่ถูกพิจารณา หนังสือเลิกจ้างจะต้องมีตราประทับของจำเลยทุกฉบับและต้องมีการลงลายมือชื่อรับรองเป็นพยานบุคคลทั้งสองฝ่าย หนังสือจึงถือได้ว่าออกโดยจำเลยถูกต้องสมบูรณ์ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โจทก์แจ้งพนักงานตรวจแรงงานเพื่อขอเงินชดเชยการถูกจำเลยเลิกจ้าง ในเอกสารของโจทก์ระบุเลิกจ้างตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ แต่โจทก์ยังมาปฏิบัติงานจนถึงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และโจทก์รับค่าจ้างรายเดือนปกติเต็มเดือนตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป โจทก์หยุดงานติดต่อกันเกิน ๓ วัน โดยไม่แจ้งจำเลยหรือบอกกล่าวหัวหน้างาน พฤติการณ์การขาดงานของโจทก์โดยไม่มีการแจ้งให้จำเลยทราบตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ (๕) และไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้า หรือหนังสือบอกกล่าวการลาตามระเบียบ พฤติกรรมและการกระทำดังกล่าวของโจทก์ส่งผลกระทบให้จำเลยได้รับความเสียหาย การที่โจทก์ขาดงานติดต่อกันเกิน ๓ วัน ถือเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ จำเลยมีสิทธิให้ออกโดยไม่ต้องบอกกล่าวได้ โจทก์หยุดงานตั้งแต่วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยไม่ได้บอกกล่าว จำเลยโอนเงินเต็มจำนวนเข้าบัญชีของโจทก์ตามระบบ ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ โจทก์จะต้องโอนเงินเดือนส่วนต่างคืนให้แก่จำเลย ๑๑ วัน เป็นเงิน ๓๒,๕๐๕ บาท ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า ตามหนังสือรับรองบริษัทจำเลย ระบุว่ากรรมการจะลงชื่อผูกพันบริษัทก็ต่อเมื่อมีการประทับตราสำคัญของบริษัท แต่ตามหนังสือยินยอมเลิกสัญญาจ้าง มีเพียงการลงลายมือชื่อของนาย ท ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทจำเลยในขณะนั้น โดยไม่มีการประทับตราสำคัญของบริษัท เมื่อไม่ปรากฏพฤติการณ์ว่าจำเลยได้กระทำการอันเป็นการเข้าถือเอาประโยชน์หรือยอมรับหนังสือยินยอมเลิกสัญญาจ้างดังกล่าว ทั้งเมื่อพิจารณาพยานหลักฐานตามทางไต่สวนก็ปรากฏว่า ภายหลังจากที่จำเลยประกาศปิดกิจการเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ในกรณีที่จำเลยเลิกจ้างพนักงานรายใดจะมีการอนุมัติการจ่ายค่าชดเชยให้แก่พนักงานที่ถูกเลิกจ้าง ซึ่งไม่ปรากฏชื่อโจทก์ในกลุ่มพนักงานที่ได้รับการอนุมัติการจ่ายค่าชดเชยแต่อย่างใด ทั้งที่หนังสือยินยอมเลิกสัญญาจ้างจัดทำขึ้นในช่วงเวลาไล่เลี่ยกับการอนุมัติจ่ายค่าชดเชย ซึ่งหากมีการเลิกจ้างโจทก์จริง น่าเชื่อว่าจะต้องมีการอนุมัติจ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์ไปในคราวเดียวกัน ไม่เพียงเท่านั้น เมื่อพิจารณาหนังสือยินยอมเลิกสัญญาจ้างโจทก์ก็ไม่มีการลงลายมือชื่อนาย น และนาย พ ในช่องพยาน ซึ่งแตกต่างจากหนังสือยินยอมเลิกสัญญาจ้างพนักงานอื่นอีก ๓๐ คน ซึ่งจะมีบุคคลทั้งสองลงลายมือชื่อเป็นพยานด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนาย น เป็นบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้อนุมัติให้จ่ายค่าชดเชยแก่พนักงานที่ถูกเลิกจ้าง นับว่าเป็นบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าชดเชยให้แก่พนักงานที่ถูกเลิกจ้าง แต่กลับไม่ได้ลงลายมือชื่อในช่องพยานในเอกสารดังกล่าว จึงเป็นเหตุให้เชื่อได้ว่าหนังสือยินยอมเลิกสัญญาจ้างเป็นการจัดทำขึ้นกันเองระหว่างนาย ท กับโจทก์ โดยปราศจากความรู้เห็นหรือการอนุมัติ

จากนาย น แม้โจทก์จะนำสืบว่า ขณะจัดทำหนังสือยินยอมเลิกสัญญาจ้างนาย ท ไม่เพียงแต่เป็นกรรมการบริษัทจำเลยแต่ยังเป็นประธานบริษัท มีอำนาจให้คุณให้โทษกับลูกจ้าง จึงถือเป็นนายจ้างของโจทก์ด้วยก็ตาม แต่การที่นาย ท จะกระทำการใดให้มีผลผูกพันจำเลย อันจะทำให้จำเลยต้องรับผิดต่อโจทก์นั้น ไม่เพียงแต่ต้องกระทำให้ถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว แต่จะต้องกระทำการไปด้วยความสุจริตด้วย การที่นาย ท ลงนามในหนังสือยินยอมเลิกจ้างให้แก่โจทก์ โดยปราศจากความรู้เห็นของนาย น ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติจ่ายค่าชดเชย ยังไม่อาจถือได้ว่าเป็นการกระทำไปด้วยความสุจริต หนังสือยินยอมเลิกสัญญาจ้างดังกล่าวจึงไม่มีผลผูกพันจำเลย ส่วนที่โจทก์นำสืบว่าภายหลังเลิกจ้างจำเลยว่าจ้างโจทก์เป็นลูกจ้างรายวัน โจทก์ต้องลงลายมือชื่อในใบลงเวลาเข้าออก และใบสำคัญการจ่ายเงิน ก็ระบุว่าเป็นการจ่ายค่าจ้างรายวัน แต่ก็ปรากฏว่าลูกจ้างทุกคนที่ยังคงทำงานกับจำเลยต้องลงลายมือชื่อในใบเข้าออกงาน ซึ่งรวมถึงนาย น และโจทก์ด้วย ทั้งที่นาย น ไม่ได้ถูกเลิกจ้างแต่อย่างใด การลงลายมือชื่อในใบเข้าออกงาน จึงไม่ใช่เครื่องชี้ชัดว่าโจทก์ถูกจำเลยเลิกจ้างแล้ว และมีการจ้างโจทก์ให้ทำงานต่อไปเป็นลูกจ้างรายวันแต่อย่างใด ไม่เพียงเท่านั้น เมื่อพิจารณาจากการจ่ายค่าจ้างของเดือนเมษายนและพฤษภาคม ๒๕๖๖ ปรากฏว่าจำเลยจ่ายค่าจ้างให้แก่โจทก์สำหรับเดือนเมษายน ๒๕๖๖ จำนวน ๔๒,๖๓๐ บาท และสำหรับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๘๗,๓๗๐ บาท แสดงว่าจำเลยจ่ายค่าจ้างให้แก่โจทก์เท่ากับค่าจ้างเต็มเดือนจำนวน ๒ เดือน แสดงว่าจำเลยไม่ได้ปฏิบัติต่อโจทก์อย่างเช่นลูกจ้างรายวันดังที่โจทก์กล่าวอ้าง เพราะการเป็นลูกจ้างรายวันนายจ้างจะจ่ายค่าจ้างให้เฉพาะวันที่โจทก์มาทำงานเท่านั้น แสดงว่าโจทก์ยังเป็นลูกจ้างรายเดือน หาใช่เป็นลูกจ้างรายวันดังที่โจทก์กล่าวอ้างไม่ พยานหลักฐานตามทางไต่สวนรับฟังไม่ได้ว่าจำเลยได้จัดทำบันทึกข้อตกลงเลิกจ้างกับโจทก์ โจทก์จึงไม่อาจนำบันทึกข้อตกลงเลิกจ้างมาฟ้องให้จำเลยรับผิดชดใช้ค่าชดเชยได้

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า การที่ศาลแรงงานภาค ๒ ไม่ได้กำหนดประเด็นข้อพิพาทว่า นาย ท ทำหนังสือสัญญายินยอมเลิกจ้างกับโจทก์ตามเอกสารท้ายฟ้องมีผลผูกพันจำเลยหรือไม่ และโจทก์มีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยตามฟ้องหรือไม่ เพียงใด และที่ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยว่าหนังสือยินยอมเลิกสัญญาจ้างไม่มีผลผูกพันจำเลย ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยนอกประเด็นหรือไม่ รับฟังเป็นยุติว่านาย ท ในฐานะกรรมการผู้จัดการและในฐานะนายจ้างตามความในมาตรา ๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ทำหนังสือตกลงเลิกสัญญาจ้างตามหนังสือยินยอมเลิกจ้างเอกสารท้ายฟ้องตามประเด็นแห่งคดีข้อแรกจริง จึงไม่ใช่เอกสารปลอมหรือเอกสารเท็จสามารถบังคับให้เป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงในสัญญาดังกล่าว ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยนอกประเด็นว่า การที่นาย ท จะกระทำการใดให้มีผลผูกพันจำเลย อันจะทำให้จำเลยต้องรับผิดต่อโจทก์นั้น ไม่เพียงแต่ต้องกระทำให้ถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัทแล้วจะต้องกระทำไปด้วยความสุจริตด้วย การที่นาย ท ลงนามในหนังสือยินยอมเลิกจ้างให้แก่โจทก์โดยปราศจากความรู้เห็นของนาย น ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติจ่ายค่าชดเชย ยังไม่อาจถือได้ว่าเป็นการกระทำไปด้วยความสุจริต หนังสือยินยอมเลิกสัญญาจ้างดังกล่าวจึงไม่มีผลผูกพันจำเลย โดยศาลแรงงานภาค ๒ ไม่ได้กำหนดประเด็นมาแต่ต้นว่านาย ท ทำหนังสือสัญญายินยอมเลิกจ้างกับโจทก์ตามเอกสารท้ายฟ้องมีผลผูกพันจำเลยหรือไม่ และโจทก์มีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยตามฟ้องหรือไม่ เพียงใด เห็นว่า คำฟ้องของโจทก์แสดงสภาพแห่งข้อหาว่า จำเลยทำหนังสือ

บอกเลิกสัญญาจ้างกับโจทก์ จำเลยให้การว่าจำเลยไม่ได้มีการเลิกจ้างโจทก์ตามที่โจทก์กล่าวอ้าง หนังสือยินยอมเลิกจ้างระหว่างนาย ท อดีตกรรมการจำเลยเป็นเอกสารเท็จ จำเลยได้นำหนังสือเลิกจ้างฉบับดังกล่าวมาเป็นหลักฐานเปรียบเทียบกับหลักฐานหนังสือเลิกจ้างของโจทก์ จำเลยไม่มีนโยบายจ่ายค่าชดเชยในครั้งเดียว เนื่องจากในปีที่ผ่านมาจำเลยขาดสภาพคล่อง จึงได้ตกลงจ่ายค่าชดเชยพนักงานทุกคนโดยแบ่งจ่ายค่าชดเชยเป็นงวด ๆ รวม ๓ งวด ให้แก่พนักงานที่ถูกพิจารณา หนังสือเลิกจ้างจะต้องมีตราประทับของบริษัททุกฉบับ และต้องมีการลงลายมือชื่อรับรองเป็นพยานบุคคลทั้งสองฝ่าย หนังสือนั้นจึงถือได้ว่าออกโดยบริษัทถูกต้องสมบูรณ์ ดังนั้นกรณีจึงไม่มีประเด็นว่าหนังสือยินยอมเลิกสัญญาจ้างเป็นเอกสารปลอมดังที่โจทก์อุทธรณ์ การที่ศาลแรงงานภาค ๒ กำหนดประเด็นข้อพิพาทว่า โจทก์กับจำเลยตกลงเลิกสัญญาจ้างตามหนังสือยินยอมเลิกสัญญาจ้างท้ายฟ้องหรือไม่ แล้ววินิจฉัยว่าการที่นาย ท ลงนามในหนังสือยินยอมเลิกจ้างให้แก่โจทก์ โดยปราศจากความรู้เห็นของนาย น ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติจ่ายค่าชดเชย ยังไม่อาจถือได้ว่าเป็นการกระทำไปด้วยความสุจริต หนังสือยินยอมเลิกสัญญาจ้างดังกล่าวจึงไม่มีผลผูกพันจำเลย จึงชอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง แล้ว การวินิจฉัยของศาลแรงงานภาค ๒ ดังกล่าว จึงมิได้เป็นการวินิจฉัย นอกฟ้องนอกประเด็น อุทธรณ์ของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองนิติการ
กลุ่มงานที่ปรึกษากฎหมาย นิติกรรมและสัญญา